

한국가스공사 상임감사위원

개선

일련번호 제21-재무-05호

제 목 조세제한특례법 세액공제 프로세스 개선

소관부서 ▼▼▼▼본부 ●●●●처

조치부서 ▼▼▼▼본부 ●●●●처

내 용

1. 업무 개요

가. 조세특례제한법 세액공제 현황

●●●●처 ★★부는 2010년부터 2014년까지 법인세 신고시 조세특례제한법(이하 조특법)에 따른 세액공제를 적용하였다. 조특법 세액공제는 투자활성화 등 정부의 정책적 목적 달성을 위해 제공하는 혜택으로 공사의 세액공제 내역은 아래와 같다.

[표1] 연도별 조특법 세액공제 적용 내역

(단위 : 억원)

세액공제*	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	합 계
연구 및 인력개발을 위한 절비투자 세액공제(11조)	XX	XX	XX	XX	XX	XX
생산성향상시설투자에 대한 세액공제(24조)	XX	XX	XX	XX	XX	XX
안전설비에 대한 세액공제(25조)	XX	XX	XX	XX	XX	XX
에너지절약시설투자에 대한 세액공제(25조의2)	XX	XX	XX	XX	XX	XX
환경보전시설투자에 대한 세액공제(25조의3)	XX	XX	XX	XX	XX	XX
근로자복지증진을 위한 시설투자에 대한 세액공제(25조의5)	XX	XX	XX	XX	XX	XX
대·중소기업 상생협력을 위한 기금 출연시 세액공제(8조의3)	XX	XX	XX	XX	XX	XX
연구인력개발비세액공제(10조)	XX	XX	XX	XX	XX	XX
해외자원개발사업지원 세액공제(104조의15)	XX	XX	XX	XX	XX	XX
합 계	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

(출처: ★★부 확인서 재구성)

나. 본사 대구이전 관련 조특법 세액감면 현황

★★부는 공사의 본사 대구이전 따라 2015년부터 「조특법」 제63조의 2 (수도권 밖으로 본사를 이전하는 법인에 대한 세액감면 등)에 따른 세액감면을 적용하여 법인세 신고 하였다. 위 조항은 수도권 과밀화를 억제하기 위해 본사를 수도권과밀억제권역에서 지방으로 이전하는 법인에 대해 일정기간 동안 법인세를 감면해주는 제도이다. 공사의 세액감면 감면율 및 감면액은 다음과 같다.

[표2] 지방이전에 따른 연도별 세액감면 적용 내역

(단위 : 억원)

억원)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년*	2019년*	2020년*	합 계
감면율**	XX	XX	XX	-	-	-	-
감면금액	XX	XX	XX	-	-	-	XX

* 세무상 결손발생연도로 세액감면액 없음

** Min(본사직원수/전사직원수, 본사직원급여액/전사직원급여액)

(출처: ★★부 확인서 재구성)

2. 관계규정 및 판단기준

「조특법」 제 63조의 2에 따르면 본사를 지방으로 이전한 사업연도 이후 소득 발생연도부터 7년간 세액감면의 적용이 가능하다. 따라서 공사의 경우 2021년까지 세액감면 적용 대상이며 2022년부터 조특법 세액공제방식으로 전환해야한다. 한편 국세청은 2020년 경기활성화를 위해 기존의 세액공제를 통합하여 「조특법」 제24조(통합투자세액공제)를 신설하였다. 따라서 ★★부는 신설된 세액공제를 적용 받기 위해 새로운 세액공제 프로세스를 검토하여야 한다. 신설된 세액공제의 내용은 다음과 같다.

[표3] 통합투자세액공제 개정 내용

구 분	현 행	개 정('20년부터 적용가능)
종 류	특정시설투자세액공제 9개	통합투자세액공제 신설
대상 자산	세액공제 대상 특정시설 열거 (Positive 방식)	모든 일반 사업용 유형자산 (Negative 방식 토지·건물·차량 일부제외 ¹⁾)
공제율	제도별 상이 (일반적으로 대기업 1%)	기본공제(1%) + 추가공제(3%)

(출처: ★★부 확인서 재구성)

3. 감사결과 확인된 문제점

현행의 세액공제 프로세스는 세액공제 대상 여부 판단시 사업소 담당자의 재량에 의해 세액공제 신청액이 변동 될 가능성이 있기 때문에 법인세 신고의 정확성에 대한 리스크가 존재 한다. 현재 세액공제 취합 및 신고 프로세스는 아래와 같다.

[그림1] 조특법 세액공제 자료 취합 및 신고
프로세스(현행)

㉠ 공문발송	→	㉡ 사업부서 설비 취득 담당자 세액공제 여부 판단 및 자료 작성	→	㉢ 사업부서 세무담당자 해당 자료 ★★부 송부	→	㉣ ★★부 자료 취합 및 증빙 검토	→	㉤ 법인세 신고
단 계	업 무 내 용							
㉠	★★부는 조특법 해당 설비 취득 내용 파악을 위해 매년 12월 전사에 법인세 신고 자료 요청 공문*을 배포 한다. * 공문 포함 내용 : 조특법 별표, 조특법 간단 설명자료, 세액공제 취합 양식							
㉡	각 사업부서 설비 취득 담당자는 당해 완공된 건설 및 시설 공사 취득 자산을 파악하여 조특법 적용 대상 설비의 세액공제 대상 여부 판단 및 자료를 작성							
㉢	해당 자료를 사업부서 세무담당자가 취합 및 ★★부 송부							
㉣	★★부 법인세 담당자는 사업부서 송부자료의 조특법 대상 여부를 다시 한번 검토하고 금액과 증빙의 일치 여부 검토							
㉤	★★부 법인세 담당자는 국세청에 세액공제 내용을 포함한 법인세를 신고한다.							

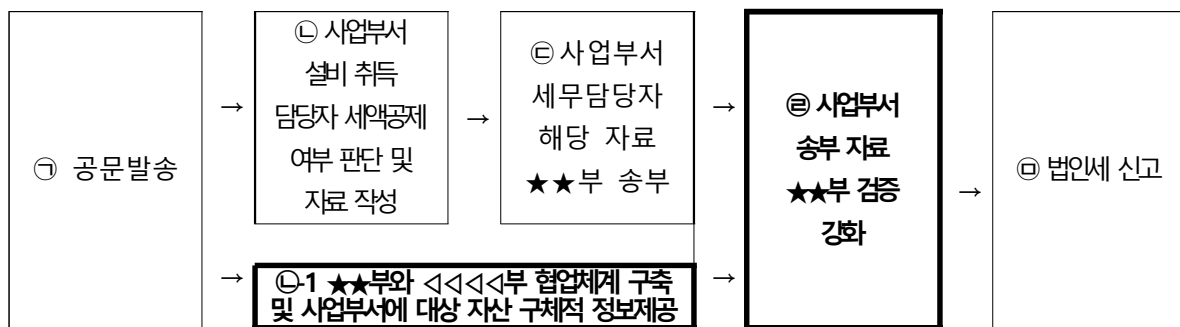
1) 단, 에너지절약시설, 환경보전시설, 근로자복지증진시설 관련 투자는 토지·건물·차량 등 에 해당 하더라도 세액공제 가능

위 프로세스 단계 중 ㉠단계에서 사업부서 담당자는 세액공제 해당 설비를 보수적으로 판단하거나 과거 제출 자료만을 참고하여 세액공제 대상 설비임에도 불구하고 신청을 누락할 리스크가 존재 한다.

4. 개선제안

조특법 세액공제는 납세자가 취할 수 있는 조세혜택 중 하나이며, 법인세 납부액의 절감은 당기순이익 증가, 현금흐름 증가, 부채비율의 감소 등 중요한 계량 수치에 긍정적인 영향을 줄 수 있어 세액공제 대상의 판단과 신청이 중요하다. 또한 세액공제 대상의 기초가 되는 공사의 유형자산은 그 규모가 매우 크고 세부 내역이 복잡하여 ‘통합투자세액공제’ 금액 산출을 위해서는 과거와 다른 업무 프로세스가 필요하다.

[그림2] 조특법 세액공제 자료 취합 및 신고 프로세스[개선 (안)]



→ (㉠-1) 사업용 유형자산은 ★★부와 <<<<부 협업체계를 통해 대상 1차 금액 산출하고, 에너지절약시설 등 세액공제 대상 자산에 대한 구체적 정보 사업부서에 제공 (㉡) ★★부 검증 강화하여 2차 금액 산출 및 검증 추가

「조특법」 제24조(통합투자세액공제)개정에 따른 공제대상 자산 중 사업용 유형자산에 대한 금액 산출을 위해, ★★부와 <<<<부는 협업체계(㉠-1)를 구축하고 SAP을 활용하여 당해 연도 기계장치 취득금액을 산출/검증 및

세액공제 대상자산에 반영하도록 해야 한다. 또한 에너지절약시설 등 토지, 건물, 차량에 해당하더라도 통합투자세액공제대상에 포함되는 자산은 사업부서 담당자가 해당자산을 누락하지 않고 작성·송부할 수 있도록 ★★부에서 개정된 조특법을 면밀히 검토하 공사가 적용 가능한 자산에 대한 정보를 사업부서에 제공할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

★★부는 통합투자세액공제 관련 조특법 개정에 따라 세액공제 자료 취합 및신고 프로세스를 강화하여, 해당 자산 및 설비가 세액공제에 누락되지 않도록 사전적 조치를 취하는 것이 필요하다는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항

●●●●처장은 ★★부와 ◁◁◁◁부 협업체계 구축을 통한 새로운 세액공제 프로세스 단계를 신설하고 산출된 금액에 대해 ★★부 검증을 강화해주시기 바랍니다. 또한 에너지절약시설 등 일부 조특법 시행규칙에서 세액공제 해당자산을 열거하는 자산의 경우 사업부서 담당자가 대상 항목을 용이하게 판단할 수 있는 구체적인 자료를 제공하시기 바랍니다. (개선)